



Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Firmado digitalmente por OLAZABAL  
SUCASACA Edwar Fredy FAU  
20133840533 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18.03.2026 12:18:28-0500

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN**

**EXPEDIENTE N° 894-2025/PS0-INDECOPI-JUN**

**RESOLUCIÓN FINAL N° 169-2026/PS0-INDECOPI-JUN**

**EXPEDIENTE** : **894-2025/PS0-INDECOPI-JUN**  
**AUTORIDAD** : **ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA  
REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN (OPS)**  
**DENUNCIANTE** : **MARCO ANTONIO YAIPOMA CARHUAPOMA (SEÑOR  
AYAIPOMA)**  
**DENUNCIADO** : **SCOTIABANK PERÚ S.A.A. (SCOTIABANK)**  
**MATERIA** : **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  
ERROR MATERIAL  
DESISTIMIENTO DEL ALLANAMIENTO  
DEBER DE IDONEIDAD  
MEDIDAS CORRECTIVAS  
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
COSTAS Y COSTOS**  
**ACTIVIDAD** : **OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA**

Huancayo, 16 de marzo de 2026

**I. ANTECEDENTES**

1. Mediante Resolución N° 1, de fecha 12 de enero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de Scotiabank, por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), debido a que:
  - (i) No habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto habría permitido que el día 25 de marzo de 2025 se realice una (1) operación por el importe de \$ 502.29, con cargo a la cuenta asociada a la tarjeta de crédito Visa Infinite N° 4009-\*\*\*-\*\*\*\*-4924 de titularidad del denunciante, operación que no reconoce.
2. Por medio del escrito del 11 de febrero de 2026, Scotiabank se allanó a la imputación efectuada en su contra y en virtud de ello solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y se le exonere del pago de costos del procedimiento.
3. A través del escrito del 9 de marzo de 2026 Scotiabank manifestó lo siguiente:
  - (i) Solicitaron que se deje sin efecto el allanamiento formulado mediante escrito del 11 de febrero de 2026 respecto de la imputación contenida en la Resolución N° 1 y se tenga por presentados sus argumentos de defensa.
  - (ii) En atención a los principios de carga de la prueba y licitud, la entidad administrativa tiene la obligación de llevar a cabo “todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley” con la finalidad de “esclarecer y resolver las cuestiones” que se encuentra conociendo. Lo anterior implica el deber de dirigir sus requerimientos de información a aquellos administrados y/o entidades que se encuentren en mejor posibilidad de contar con dicha información.
  - (iii) Respecto a la imputación efectuada, el banco no ha incurrido en la conducta infractora descrita toda vez que la operación cuestionada fue autorizada por el denunciante a través del uso de su tarjeta de crédito mediante la confirmación de sus datos (autenticación de clave dinámica) cumpliéndose con los protocolos, procedimientos de ejecución y validación correspondientes.

M-OPS-03/03

1 de 21



- (iv) En efecto, la operación cuestionada ha sido realizadas a través del uso de la tarjeta de crédito N° 4009-\*\*\*-\*\*\*4924 la cual tiene como titular al señor Ayaipoma. Siendo esto así, con fecha 02 de abril de 2024 se realizó una (01) operación bancaria por el importe de \$ 464.58 a través de la Billetera digital, siendo procesada sin presentar alguna anomalía, en observancia de la conducta habitual del señor Ayaipoma, conforme las medidas de seguridad establecidas y el correcto ingreso de los datos del titular.
  - (v) Conforme a lo señalado por el órgano administrativo en anteriores pronunciamientos, el sustento que acredite de manera indubitable la autorización realizada por el cliente se evidencia que se realizó a través del Wallet de Amazon, con la clave token creada el 23 de enero de 2025 a las 9:05:03.
  - (vi) Adicionalmente señalaron que el ingreso de la clave dinámica fue validado mediante el envío de un mensaje telefónico al número celular 964183275 y correo electrónico [mayaipoma@gmail.com](mailto:mayaipoma@gmail.com), el cual conforme se advierte en el registro de la denuncia corresponde al número celular del señor Ayaipoma, la tarjeta de crédito se encontraba habilitada para tokenizar.
  - (vii) Asimismo, indicaron que con fecha 27 de enero de 2025 a las 12:39:21 horas, se realizó el bloqueo de la tarjeta de crédito, esto es, de manera posterior a la realización de la operación cuestionada.
  - (viii) En suma, se podrá advertir, la operación realizada se llevó a cabo válidamente en la medida que se cumplió con la totalidad de medidas de seguridad determinadas, siendo que (i) el señor Ayaipoma se encontraba afiliado debidamente al sistema de compras seguras por internet, y (ii) se realizó una (1) operación mediante la validación de la clave dinámica del denunciante realizándose correctamente el envío de la misma al número celular afiliado por el señor Ayaipoma.
  - (ix) En ese sentido, el Banco cumplió con validar las medidas de seguridad establecidas en función de que: a) cumplió con remitir la clave digital al número telefónico consignado por el señor Ayaipoma tal y como se acreditan en los medios de prueba presentados; b) la realización de la sola operación no significa que el Banco se encuentre obligado a reportar la operación como inusual.
4. El 12 de marzo de 2026 el señor Ayaipoma presentó un escrito mediante el cual precisó que con anterioridad a la realización de la operación cuestionada no se realizó ningún tipo de transacción por lo que no cuenta con estados de cuenta con anterioridad a la operación materia de denuncia. Asimismo, autorizó la notificación electrónica al correo: [mayaipoma@gmail.com](mailto:mayaipoma@gmail.com).

## II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

5. Por los antecedentes expuestos precedentemente, corresponde al Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Junín (en adelante, el OPS) determinar lo siguiente:
- (i) Analizar cuestiones previas;
  - (ii) si Scotiabank infringió los artículos 18° y 19° del Código;
  - (iii) si corresponde ordenar medidas correctivas;
  - (iv) la sanción a imponer de comprobarse su responsabilidad administrativa; y,
  - (v) si corresponde ordenar el pago de las costas y costos.

## III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN



### III.1. Cuestión Previa:

#### ✓ Sobre el error material incurrido en la Resolución N° 1

6. El numeral 212.1 del artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444<sup>1</sup>, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG); establece que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

7. Sobre el particular, se aprecia que en la parte resolutive de la Resolución N° 1 de fecha 12 de enero de 2026, específicamente en la imputación de cargos, se indicó una fecha y monto distintos a los indicados en la denuncia, conforme se muestra a continuación:

#### • DICE:

"(...)

(i) No habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto habría permitido que el día 25 de marzo de 2025 se realice una (1) operación por el importe de \$ 502.29, con cargo a la tarjeta de crédito visa infinite N° 4009-\*\*\*-\*\*\*\*-4924 de titularidad del denunciante, operación que no reconoce.

(...)

#### • DEBE DECIR:

"(...)

(i) No habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto habría permitido que el día 27 de enero de 2025 se realice una (1) operación por el importe de \$ 464.58, con cargo a la tarjeta de crédito visa infinite N° 4009-\*\*\*-\*\*\*\*-4924 de titularidad del denunciante, operación que no reconoce.

(...)"

8. En tal sentido, en la medida que no se altera de manera sustancial el contenido del mencionado acto administrativo y advirtiendo que la denuncia con la información indicada por el denunciante fue trasladada junto con la imputación de cargos, corresponde rectificar de oficio el error material incurrido en la Resolución N° 1.

#### ✓ Sobre el desistimiento del allanamiento

9. Por medio del escrito del 11 de febrero de 2026, Scotiabank planteó su allanamiento frente a la denuncia presentada por el señor Ayaipoma.

10. A través del escrito del 9 de marzo de 2026, Scotiabank se desistió del allanamiento formulado inicialmente y presentó sus descargos.

11. Al respecto, el artículo 112° del Código – modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1390 – establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de

<sup>1</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

(...)

#### **Artículo 212.- Rectificación de errores**

212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

(...)



oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto donde el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria<sup>2</sup>, siendo que en ambos casos se origina la conclusión con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor.

12. Por tanto, en la medida que la figura del allanamiento es voluntaria y Scotiabank se desistió a ésta; este órgano resolutorio dispone aceptar el desistimiento del allanamiento presentado por el administrado denunciado juntamente con sus descargos, por lo que corresponde analizar el fondo de la denuncia presentada.

### III.2. Sobre la presunta infracción

#### Sobre la presunta infracción al deber de idoneidad

13. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe<sup>3</sup>.
14. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado<sup>4</sup>. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
15. En el presente caso, el señor Ayaipoma denunció que Scotiabank no habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en

<sup>2</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
(...)

**Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

<sup>3</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
(...)

**Artículo 18.- Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

<sup>4</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
**Artículo 19.- Obligación de los proveedores**

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



tanto habría permitido que el día 27 de enero de 2025 se realice una (1) operación por el importe de USD \$ 464.58 con cargo a la cuenta asociada a la tarjeta de crédito Visa Infinite N° 4009-\*\*\*-\*\*\*\*-4924 de su titularidad, transacción que no reconoce.

16. Al respecto, el artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores<sup>5</sup>. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código<sup>6</sup> el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos.
17. Sobre el cuestionamiento de operaciones no reconocidas por los consumidores, la Sala de Defensa de la Competencia N° 2, hoy Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en el pronunciamiento emitido en la Resolución N° 270-2008/TDCINDECOPI<sup>7</sup>, señaló que la comprobación de un hecho negativo - como el desconocimiento de operaciones - no es factible para el consumidor. Por consiguiente, el proveedor del servicio es quien debe probar que dicho hecho negado sí se produjo, esto es, que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
18. En dicha Resolución, la Sala precisó que las operaciones efectuadas usando de manera conjunta la tarjeta y la clave secreta (la cual sólo es conocida por el consumidor, quien tiene el dominio de esta e inclusive puede cambiarla) son de responsabilidad de los usuarios, siempre que se hayan producido de manera previa al bloqueo.
19. Al respecto, este OPS considera que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen, por ello es necesario que dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad Financiera, sea este quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente la operación en cuestión.
20. En esa línea, los artículos 21° y 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas) establecen lo siguiente:

**Artículo 21°. - Mecanismo de comunicación a disposición de los usuarios**

*Las empresas deberán contar con infraestructura y sistemas de atención, propios o de terceros, que permitan a los usuarios comunicar el extravío o sustracción de la tarjeta o de su información, los cargos indebidos y las operaciones que los usuarios no reconozcan. Dicha infraestructura deberá encontrarse disponible las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año.*

(...)

**Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

<sup>5</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

**Artículo 65°.-** El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

<sup>6</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

**Artículo 1°.- Derechos de los consumidores**

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. (...)

<sup>7</sup> Resolución N° 270-2008/TDC-INDECOPI, de fecha 13 de febrero de 2008, emitida en el Expediente N° 161-2007/CPC.



*Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.*

*El usuario no es responsable de ninguna pérdida por las operaciones realizadas en los siguientes casos, salvo que la empresa demuestre su responsabilidad:*

*1. Cuando estas hayan sido realizadas luego de que la empresa fuera notificada del extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene.*

*(...)"*

21. Respecto a ello, el artículo 14° del Reglamento, establece que las entidades financieras sólo pueden realizar cargos del importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague, así como, de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito.<sup>8</sup>
22. Del análisis de dicha norma, se desprende que lo que busca garantizar es que, en cualquiera de los escenarios en que se realice la operación, esta se haya efectuado en observancia de las medidas de seguridad correspondientes, por lo cual se exige a las entidades financieras contar con el sustento que acredite de manera indubitable la autorización realizada por el cliente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código o la firma de manera electrónica y/o virtual (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).
23. Esto quiere decir, que, ante el cuestionamiento de un consumidor, la financiera debe estar en la posibilidad de acreditar de manera fehaciente que la operación cargada ha sido debidamente autorizada por el cliente.
24. En la dinámica común del mercado existen diversos tipos de operaciones que pueden realizarse con tarjetas de crédito o débito, siendo que para algunas se requiere la presencia física del medio de pago (plástico) y en otros casos no, por lo que pueden realizarse operaciones "con tarjeta presente" y "con tarjeta no presente". Para garantizar que este tipo de operaciones se realicen válidamente, con la autorización del tarjetahabiente, las entidades financieras deben adoptar medidas de seguridad específicas.
25. En esa línea, para el caso de operaciones "con tarjeta presente", es necesario que, para poder realizar una transacción, se cuente con la presencia física de la tarjeta, la cual es

<sup>8</sup> **REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR LA RESOLUCION SBS N° 6523-2013.**  
(...)

**Artículo 13°.- Servicios adicionales asociados a tarjetas de débito**

Las empresas pueden ofrecer los siguientes servicios adicionales:

1. Operaciones realizadas a través de internet, desde páginas web y/o aplicaciones de dispositivos móviles, entre otros, distintos a los provistos por la empresa.
2. Operaciones efectuadas en el exterior de forma presencial.

La posibilidad de incorporar estos servicios se debe informar de manera previa a la celebración del contrato, y el titular debe de estar en posibilidad de habilitarlos, al momento de la contratación o de forma posterior, y de deshabilitarlos en el momento que así lo requiera, aspecto que también debe ser informado. Los mecanismos para la deshabilitación de los servicios no podrán ser más complejos que aquellos empleados para su habilitación. Las empresas no pueden incorporar los servicios adicionales sin el consentimiento previo del titular.

Las empresas que ofrezcan los servicios descritos deben de informar a los usuarios las condiciones aplicables y riesgos asociados a su utilización, incluidas las medidas de seguridad que deben observar los usuarios para el uso de dichos servicios en cualquiera de los medios o canales, como cajeros automáticos, páginas web, dispositivos móviles, entre otros, según corresponda.

**Artículo 14°.- Cargos**

Las empresas cargarán en la cuenta de depósitos del usuario el importe de los bienes, servicios y obligaciones que este adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito.

(...)

pasada por un terminal de venta (o POS, por sus siglas en inglés, Point of Sale), requiriéndose, según el caso, la firma electrónica (clave secreta) o la suscripción de la orden de pago, para que pueda entenderse como autorizada.

26. Así pues, es preciso indicar que dentro de las operaciones que pueden realizarse mediante tarjetas de débito y/o crédito, existen aquellas en las que resulta necesario la lectura de su banda magnética o chip y el ingreso de la clave secreta, a fin de autorizar las operaciones, las cuales se denominan operaciones “con tarjeta presente”<sup>9</sup>.
27. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones con tarjeta presente, por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por el banco, sea este quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente la operación cuestionada.
28. Sobre el particular, cabe precisar que en los casos de operaciones con tarjeta de débito o crédito no se desconoce la posibilidad que las mismas puedan ser objeto de usos fraudulentos; sin embargo, este uso se vería limitado en tanto no se tuviera acceso a la clave secreta, cuyo resguardo es responsabilidad exclusiva del tarjetahabiente. Por ello, de acreditarse que la operación se realizó con el uso conjunto de estos dos elementos, la transacción debe reputarse como válidamente realizada.
29. En el presente caso, no es un hecho controvertido que existe una relación de consumo entre las partes en atención a la contratación para la apertura de la cuenta asociada a la tarjeta de crédito Visa Infinite N° 4009-\*\*\*-\*\*\*\*-4924 de titularidad del denunciante.
30. En esa línea, ha quedado demostrado que el 27 de enero de 2025 se efectuó una operación por el importe de USD \$464.58 con cargo a la cuenta asociada a la tarjeta de crédito Visa Infinite N° 4009-\*\*\*\*-\*\*\*\*-4924 de titularidad del denunciante, conforme se muestra en la información remitida por Scotiabank al consumidor:

**Imagen N° 1: Detalle de la operación cuestionada**

|            |                      |                                |
|------------|----------------------|--------------------------------|
| Cuenta     | [REDACTED]           | AYALPOMA CARHUAPOMA MARCO ANTO |
| Tarjeta    | 4009 [REDACTED] 4924 | Cod. Aut 015343                |
| Fecha/Hora | 27/01/25 08:34:41    | Moneda/Monto 840 464.58        |
| Cod. Rpta  | 00 APPROVE           | Origen WSVT VISANET            |

31. Aunado a lo anterior, se acreditó que la operación cuestionada consistió en un consumo por internet, el cual se realizó a través de la plataforma digital perteneciente a un tercero: Amazon y por medio de la billetera digital de su propia plataforma: “Amazon Wallet”<sup>10</sup>, ello, tal y como se aprecia en el reporte del sistema de Scotiabank:

**Imagen N° 2: Detalle de Movimiento de tarjeta de Crédito**

<sup>9</sup> Ver de manera ilustrativa, la página web de Visa: <> en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta presente conforme a lo siguiente: “(...) son las transacciones que se realizan cara a cara, cuando la tarjeta Visa y su titular están presentes físicamente en la caja o terminal de un establecimiento o comercio”.

<sup>10</sup> Ver siguiente link: [Cómo gestionar tu Amazon Wallet](https://pay.amazon.es/blog/para-compradores/como-gestionar-tu-amazon-wallet) o: <https://pay.amazon.es/blog/para-compradores/como-gestionar-tu-amazon-wallet>



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 894-2025/PS0-INDECOPI-JUN

|                                                               |                                           |             |                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------|
| WPTAP756                                                      | Detalle de Movimiento de Tarjeta Crédito  |             | 11/02/26               |
| U21646                                                        |                                           |             | 15:08:46               |
| Tipo de Operación                                             | : DEBITO                                  |             |                        |
| Número de Tarjeta                                             | : 4009-1700-0272-4924                     | MSI :       | NO                     |
| Transacción                                                   | : 0210 Compras                            |             |                        |
| Descripción                                                   | : AMAZON MKTPL*ZG25D5UW1 Amzn.com/bill WA |             |                        |
| Importe Operación                                             | : US\$ 464.58                             |             |                        |
| Fecha de Proceso                                              | : 29/01/2025                              |             |                        |
| Fecha de Transacción                                          | : 28/01/2025                              |             |                        |
| Número Comprobante                                            | : 6067049                                 |             |                        |
| Origen                                                        | : 32 OPERADOR INTER.                      |             |                        |
| Establecimiento                                               | : 0000000000000000 [F4] = Más Datos       |             |                        |
| Código Autorización                                           | : 015343                                  | Tipo Token: | TKN ECOMMERCE GENERICO |
| Valor Cuota                                                   | : 0.00                                    | Nro :       | 0 Tipo : REVOLVENTE    |
| Institución                                                   | : 0000                                    |             |                        |
| Ind.Com.Electrónico                                           | : X COM.ELECT. Y CONTRACARGABLE           |             |                        |
| Cód.Plan Pag Dirigido:                                        |                                           |             |                        |
| F3=Salir F4=Más Datos F5=Renovar F7=Cronograma F24=Más teclas |                                           |             |                        |

Imagen N° 3: Sistema de tarjeta de Crédito – Módulo administrativo

|                           |                                                 |                                    |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| UNIBANCA                  | SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO                   |                                    | 13/03/25     |
| AB0522                    | MODULO ADMINISTRATIVO                           |                                    | 11:19:11     |
| B120P9837                 | Detalle de Autorizacion                         |                                    | PAG 02       |
| Cuenta                    | 4009170002724924 AYAIPOMA CARHUAPOMA MARCO ANTO |                                    |              |
| Tarjeta                   | 4009170002724924                                | Cod.Aut                            | 015343       |
| Fecha/Hora                | 27/01/25 08:34:41                               | Moneda/Monto                       | 840 464.58   |
| C d.Rpta                  | 00 APPROVE                                      | Origen                             | WSVT VISANET |
| Tipo de Mensaje           | 0100                                            |                                    |              |
| BIN Adquirente            | 00000469216                                     |                                    |              |
| Cod. Proceso              | 000000                                          | GOODS/SERVICE PURCHASE             |              |
|                           |                                                 | NOT APPLICABLE                     |              |
| Categoría Comercio        | 5942                                            | Book Stores                        |              |
| Cod. Establecimiento      | 235251000762203                                 |                                    |              |
| Nombre Establecimiento    | AMAZON MKTPLACE PMTS Amzn.com/billUS            |                                    |              |
| Modo de Entrada POS       | 10                                              |                                    |              |
| Capacidad de Entrada POS  | 0                                               | UNKNOWN                            |              |
| Condicion del POS         | 59                                              | E-COMMERCE REQUEST (THROUGH PUBLIC |              |
| Datos Adicionales del POS | 0000040074 IM: Mail/Telef. Ecom.                |                                    |              |



32. Sobre el particular, las entidades del sistema financiero deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el artículo 17° del Reglamento, conforme a lo siguiente:

***“Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones***

*Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:*

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
- 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*
- 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.*
- 4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.”*

33. Como se aprecia de la citada norma, entre las medidas de seguridad exigidas a las entidades financieras se encuentra la de contar con un sistema de monitoreo de operaciones que permita: (i) detectar aquellas transacciones que no correspondan al comportamiento habitual de los consumidores; (ii) identificar los patrones de fraude y (iii) generar alertas en base al sistema de monitoreo de operaciones.
34. Ahora bien, es preciso indicar que, este despacho se alineó al criterio actual de la Sala Especializada en Protección al Consumidor<sup>11</sup>, que se estableció con anterioridad a la presente resolución<sup>12</sup>, para lo cual se consideró que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos suficientes para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir, que las operaciones cuestionadas deben encontrarse dentro de su comportamiento habitual de consumo y haber sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de transacción.
35. Por lo tanto, en aquellos casos donde la operación debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo de cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurren los requisitos de validez necesarios para su autorización, toda vez que, con lo primero bastará para determinar la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores. Contrario a ello, si la operación estuviera acorde a su comportamiento habitual de consumo, la responsabilidad del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.
36. En ese orden de ideas, cabe señalar que la obligación del proveedor de servicios financieros no solo se limita a monitorear y detectar en sus sistemas la realización de consumos inusuales y/o sospechosos, sino que debe asegurar que las operaciones cargadas a las líneas de crédito y/o cuentas de sus clientes hayan sido efectuadas de forma correcta.
37. En virtud de tales argumentos, este despacho empezará por analizar las medidas de seguridad que adoptó la entidad financiera comenzando por evaluar si las operaciones cuestionadas se encuadran dentro del comportamiento habitual de consumo respecto al

<sup>11</sup> Ver Resoluciones N° 2293-2024/SPC-INDECOPI y N° 3384-2024/SPC-INDECOPI

<sup>12</sup> Ver Resolución Final N° 280-2025/PS0-INDECOPI-JUN



Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 894-2025/PS0-INDECOPI-JUN

producto financiero del consumidor a cargo de la administración de la entidad financiera, en esa línea, se evaluará los mecanismos de seguridad en el siguiente orden: **(a) Sobre las medidas de seguridad adoptadas en base al comportamiento habitual del consumidor;** y, **(b) la validez de la(s) operación(es) cuestionada(s).**

**A) Sobre las medidas de seguridad adoptadas en base al comportamiento habitual del consumidor**

38. De acuerdo con lo regulado por el artículo 2° del Reglamento<sup>13</sup>, el **comportamiento habitual de los consumidores** está referido al tipo de operaciones que usualmente realiza un consumidor con su tarjeta de crédito y/o débito, considerando diversos factores; como, por ejemplo, país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales se determinan a partir de la comparación de la información histórica de operaciones que registra el usuario.
39. De ello se desprende que, con el uso de las tarjetas de crédito y/o débito, cada consumidor va creando un historial de consumo generado conforme a sus necesidades. Al respecto, se debe tener en cuenta que el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos, sino que este es, por naturaleza dinámico y se encuentra en constante desarrollo.
40. En ese sentido, el sistema de monitoreo que utiliza cada entidad financiera debe poder detectar de manera individualizada cuándo una transacción no se encuentra acorde al consumo habitual que el cliente le da a su tarjeta de crédito y/o débito.
41. Sobre los patrones de fraude, cabe indicar que, en cumplimiento de la norma señalada, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a implementar las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar la realización de operaciones fraudulentas; ello, a través de la detección oportuna de transacciones que presenten características sospechosas.
42. De acuerdo a lo señalado por la Sala en anteriores pronunciamientos<sup>14</sup>, **algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante**, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
43. Por lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos o financieras debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del

<sup>13</sup> RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, PUBLICADA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y VIGENTE DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2014

(...)

**Artículo 2°.** - Definiciones Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

(...)

**5. Comportamiento habitual de consumo del usuario:** se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

(...)

<sup>14</sup> Ver Resolución Final N° 0277-2003/TDC-INDECOPI.



Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 894-2025/PS0-INDECOPI-JUN

consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por lo que, el funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.

44. De otro lado, existe la obligación de la financiera de efectuar el monitoreo de las operaciones que realicen los usuarios de sus tarjetas por más de que se efectúen con los datos de los tarjetahabientes, porque las operaciones inusuales o sospechosas no son sólo las que se intentan efectuar sin esta información, sino con ellas, por lo que es importante que la financiera se apoye con el monitoreo del historial de consumo del titular de la tarjeta para poder detectar operaciones fraudulentas o sospechosas.
45. En ese sentido, a consideración de este órgano resolutorio, no basta con autorizar operaciones realizadas validando la información sensible del titular, sino que no puede dejarse de lado que los canales ofrecidos por las entidades financieras deben de contar con medidas de seguridad suficientes a fin de alertar las operaciones sospechosas a sus clientes y evitar de esta manera la realización de transacciones fraudulentas.
46. A fin de efectuar el análisis del comportamiento habitual en la realización de operaciones materia de denuncia, se requirió a Scotiabank y al señor Ayaipoma que remitan a este OPS los estados de cuenta de la cuenta asociada a la tarjeta de crédito de titularidad del denunciante, materia de denuncia, desde el mes de marzo de 2024 hasta el mes de marzo de 2025.
47. En esa medida, mediante escrito del 9 de marzo de 2026 Scotiabank presentó estados de cuenta correspondientes a los siguientes periodos: “del 27-01-2025 al 26-02-2025” y “del 27-02-2025 al 26-03-2025”, es decir del día de la realización de la operación cuestionada al mes de marzo de 2025.
48. Asimismo, el señor Ayaipoma en su escrito del 12 de marzo de 2026, precisó que con anterioridad a la realización de la operación cuestionada no se efectuó ningún tipo de transacción, por lo que la operación cuestionada sería la única realizada con su tarjeta de crédito.
49. En ese sentido, se advierte que antes de la realización de la operación cuestionada el señor Ayaipoma no efectuó ninguna transacción con su tarjeta de crédito, por lo que **no puede atribuírsele un historial de consumo**. Bajo este escenario, el usuario de la tarjeta de crédito venía iniciando un patrón o historial de consumo, por lo que, en la medida que nunca realizó operaciones en dicha cuenta, la entidad financiera no se encontraba en la facultad de generar alertas.
50. En consecuencia, se superó el primer filtro del comportamiento habitual de consumo de la denunciante y se procederá a analizar la validez de las operaciones materia de denuncia.

#### **B) Sobre la validez de la operación cuestionada**

51. A fin de acreditar la validez de la operación cuestionada, Scotiabank remitió el detalle de movimiento de la tarjeta de crédito y el reporte de su Sistema de tarjeta de Crédito – Módulo administrativo

#### **Imagen N° 2: Detalle de Movimiento de tarjeta de Crédito**

M-OPS-03/03

11 de 21



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 894-2025/PS0-INDECOPI-JUN

|                                                               |                                           |             |                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------|
| WPTAP756                                                      | Detalle de Movimiento de Tarjeta Crédito  |             | 11/02/26               |
| U21646                                                        |                                           |             | 15:08:46               |
| Tipo de Operación                                             | : DEBITO                                  |             |                        |
| Número de Tarjeta                                             | : 4009-1700-0272-4924                     | MSI :       | NO                     |
| Transacción                                                   | : 0210 Compras                            |             |                        |
| Descripción                                                   | : AMAZON MKTPL*ZG25D5UW1 Amzn.com/bill WA |             |                        |
| Importe Operación                                             | : US\$ 464.58                             |             |                        |
| Fecha de Proceso                                              | : 29/01/2025                              |             |                        |
| Fecha de Transacción                                          | : 28/01/2025                              |             |                        |
| Número Comprobante                                            | : 6067049                                 |             |                        |
| Origen                                                        | : 32 OPERADOR INTER.                      |             |                        |
| Establecimiento                                               | : 0000000000000000 [F4] = Más Datos       |             |                        |
| Código Autorización                                           | : 015343                                  | Tipo Token: | TKN ECOMMERCE GENERICO |
| Valor Cuota                                                   | : 0.00                                    | Nro :       | 0 Tipo : REVOLVENTE    |
| Institución                                                   | : 0000                                    |             |                        |
| Ind.Com.Electrónico                                           | : X COM.ELECT. Y CONTRACARGABLE           |             |                        |
| Cód.Plan Pag Dirigido:                                        |                                           |             |                        |
| F3=Salir F4=Más Datos F5=Renovar F7=Cronograma F24=Más teclas |                                           |             |                        |

Imagen N° 3: Sistema de tarjeta de Crédito – Módulo administrativo

|                           |                                                 |                                    |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| UNIBANCA                  | SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO                   |                                    | 13/03/25     |
| AB0522                    | MODULO ADMINISTRATIVO                           |                                    | 11:19:11     |
| B120P9837                 | Detalle de Autorizacion                         |                                    | PAG 02       |
| Cuenta                    | 4009170002724924 AYAIPOMA CARHUAPOMA MARCO ANTO |                                    |              |
| Tarjeta                   | 4009170002724924                                | Cod.Aut                            | 015343       |
| Fecha/Hora                | 27/01/25 08:34:41                               | Moneda/Monto                       | 840 464.58   |
| C d.Rpta                  | 00 APPROVE                                      | Origen                             | WSVT VISANET |
| Tipo de Mensaje           | 0100                                            |                                    |              |
| BIN Adquirente            | 00000469216                                     |                                    |              |
| Cod. Proceso              | 000000                                          | GOODS/SERVICE PURCHASE             |              |
|                           |                                                 | NOT APPLICABLE                     |              |
| Categoría Comercio        | 5942                                            | Book Stores                        |              |
| Cod. Establecimiento      | 235251000762203                                 |                                    |              |
| Nombre Establecimiento    | AMAZON MKTPLACE PMTS Amzn.com/billUS            |                                    |              |
| Modo de Entrada POS       | 10                                              |                                    |              |
| Capacidad de Entrada POS  | 0                                               | UNKNOWN                            |              |
| Condicion del POS         | 59                                              | E-COMMERCE REQUEST (THROUGH PUBLIC |              |
| Datos Adicionales del POS | 0000040074 IM: Mail/Telef. Ecom.                |                                    |              |



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 894-2025/PS0-INDECOPI-JUN

#### Imagen N° 4: Extracto del detalle de la Transacción

| Authorization Data                       |                            |                                                            |         |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Response Code:                           | 00                         | Approved and completed successfully                        | F39     |
| Reject Reason Code:                      | 0000                       |                                                            | HF14    |
| Authorization Code:                      | 015343                     |                                                            | F38     |
| Risk Score:                              | 52                         |                                                            | F62     |
| Risk Score Reason Code 1:                | 0                          |                                                            | F62     |
| Risk Score Reason Code 2:                | 0                          |                                                            | F62     |
| Compromised Account Risk Condition Code: | 00                         |                                                            | F62     |
| Compromised Event Reference ID:          | 00                         |                                                            | F62     |
| Risk Assessment Condition Code 3:        | 00                         |                                                            | F62     |
| Authorization Amount:                    | 464.58                     | UNITED STATES DOLLAR                                       |         |
| US Authorization Amount:                 | 464.58                     | UNITED STATES DOLLAR                                       |         |
| Merchant Floor Limit:                    | 0.00                       | UNITED STATES DOLLAR                                       |         |
| Authorization Time:                      | 05:34:42 AM                | Pacific Time                                               |         |
|                                          | 13:34:42                   | GMT                                                        |         |
| Authorization Source Ind:                | 5                          | Response provided by issuer                                | F44.1   |
| Validation Code:                         | 2N6N                       |                                                            | F62.3   |
| Downgrade Reason Code:                   |                            |                                                            | F62.3   |
| Partial Authorization Eligible:          | 0                          | Unused                                                     | F60.10  |
| PIN was present:                         | No                         |                                                            | F52     |
| CVV2 Response Type:                      | 0                          |                                                            | F126.10 |
| AVS Result:                              | U                          | Unavailable: Address not verified for domestic transaction | F44.2   |
| AVS Address Data:                        | DAR JR LOS VENC 25001AV RA |                                                            |         |
| CAVV Result:                             | 2                          | Passed validation-authentication                           | F44.13  |
| Authorization Duration:                  | 00                         |                                                            | F62.5   |
| Cardholder ID Method:                    | 4                          | Mail/Telephone/Electronic Commerce                         | F60.9   |
| Authorization Char Ind Submitted         | Y                          | Transaction Requests CPS Qualification                     | F62.1   |
| (Source):                                |                            |                                                            |         |

| Verified by Visa                                    |                  |                                                             |        |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| <b>VbV Authorization</b>                            |                  |                                                             |        |
| <b>Cardholder Authentication Verification Value</b> |                  |                                                             |        |
| Authentication Results Code:                        | FE               | Unknown Value                                               | F126.9 |
| 2nd Factor Authentication Code:                     | 00               | 3DS 1.0.2 or prior, All authentication methods              | F126.9 |
| CAVV Key Ind:                                       | 00               | Unknown Value                                               | F126.9 |
| CAVV Value:                                         | 0000             |                                                             | F126.9 |
| CAVV Unpredictable Number:                          | 003D             |                                                             | F126.9 |
| Authentication Tracking Number:                     | 314BDDF3AC8EC2D0 |                                                             | F126.9 |
| CAVV Version:                                       | 4                | Unknown Value                                               | F126.9 |
| CAVV Authentication Action:                         | 0                | Standard authentication performed (no ADS or FYP performed) | F126.9 |
| Cardholder IP Address:                              | 1B000000         |                                                             | F126.9 |
| SCVV/CAVV Response:                                 | 2                | Passed validation-authentication                            | F44.13 |
| <b>VbV Authentication Response</b>                  |                  |                                                             |        |
| <b>Cardholder Authentication Verification Value</b> |                  |                                                             |        |
| CAVV Key Ind:                                       |                  | Unknown Value                                               | F126.9 |
| CAVV Response:                                      | 2                | Passed validation-authentication                            | F44.13 |

M-OPS-03/03

13 de 21



| Token Service Data      |                          |                                  |      |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
| Token Requestor ID:     | 40010051602              |                                  | F123 |
| Token Assurance Method: | 10                       | Card issuer account verification | F123 |
| Token Reference ID:     | DNITHE462502350696866053 |                                  | F123 |
| Token Type:             | C                        | Card on File                     | F123 |
| Token Status:           | A                        | Active for Payment               | F123 |

52. Asimismo, Scotiabank remitió el “Detalle de tarjeta Tokenizada” donde se visualiza que en la operación cuestionada se registró el Token de la tarjeta de crédito del denunciante, conforme se muestra a continuación:

Imagen N° 5: Detalle de tarjeta Tokenizada

```
WLTAQ325
U21646
DETALLE DE TARJETA TOKENIZADA
11/02/26 15:11:06

Token Ref.ID....: DNITHE462502350696866053
Tarjeta Asociada: 4009-17**-****-4924
Cod. BI.....: 56835793 Servicio: Check Eligibility
Tipo-N° Doc.....: 01-43473240 Cliente : MARCO AYAIPOMA C
-----
FECHA . . . . . : 23/01/25 HORA. . : 09:04:58
ORIGEN DE LA TARJETA : MANUALLY

TOKEN REQUESTOR ID . : 40010051602
TOKEN REQUESTOR NAME : AMAZON
TIPO DE TOKEN . . . : COF
CODIGO DE RETORNO . :
RECOMMENDED DECISION : GREEN
WALLET ID . . . . . :
```

53. De la revisión de los reportes antes mencionados se aprecia la siguiente información:

Cuadro con la información de la operación cuestionada

| REGISTRO VALIDADO                                    | OPERACIÓN DE<br>USD \$ 464.58                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarjeta de crédito N°                                | 4009-****-****-4924                                                                 |
| Fecha y hora de operación                            | 27/01/2025 08.34:41 horas                                                           |
| Establecimiento                                      | AMAZON MKTPLACE PMTS<br>Amz.com / billUS                                            |
| Importe \$                                           | 464.58                                                                              |
| Código de Autorización                               | 015343                                                                              |
| CAVV Result                                          | 2= Validación-Autenticación pasada<br>“Passed validation-authentication”            |
| Código de respuesta<br>“Authorization Response code” | 00 – Aprobada y completamente satisfactoria<br>“Approved and completed succesfully” |



Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 894-2025/PS0-INDECOPI-JUN

54. Al respecto, este órgano Resolutivo considera que, el código de autorización de la operación se genera como consecuencia del proceso de verificación que se lleva a cabo con el fin de contrastar la información ingresada en la plataforma virtual del comercio con la que administra la entidad financiera. Para que la transacción sea válida y se genere dicho código, es necesario que se ingresen los datos de la tarjeta de crédito correctamente (tales como el número de la tarjeta, fecha de vencimiento y código CVV ubicado en la parte posterior de la tarjeta), hecho que ocurrió en el presente caso, por lo que la misma se efectuó con el registro solicitado por la normativa del sector.
55. No obstante, en el presente caso la información registrada en los medios probatorios presentados por Scotiabank, no se advierte alguno donde se muestre que el señor Ayaipoma haya habilitado su tarjeta para efectuar compras por internet, en cuyo caso es el proveedor quien debió aportar medios probatorios idóneos que permitan verificar que dicha opción (compras por internet) se encontraba activa al momento de la realización de la operación materia de denuncia, por lo que no podría tomarse como válida la misma, en tanto que esta autorización era un pre requisito para que el mismo pudiera haberse realizado.
56. En consecuencia, ha quedado demostrado que Scotiabank infringió los artículos 18° y 19° del código, por los fundamentos desarrollados de manera precedente.

### III.3. Medida correctiva

57. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras<sup>15</sup> –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias

15

#### LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR (...)

##### Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutivo dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

M-OPS-03/03

15 de 21



patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias<sup>16</sup> –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

58. En el presente caso, se ha verificado que Scotiabank ha cometido infracciones al Código, por lo que corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Anular la operación no reconocida del 27 de enero de 2025 por el importe de USD \$ 464.58 efectuada con cargo a la cuenta de la tarjeta de crédito del señor Ayaipoma, más los intereses cargos y comisiones que se hubieran generado.
- (ii) De oficio, se ordena abstenerse de realizar cobros al señor Ayaipoma de la deuda que se hubiera generado como consecuencia del uso de la tarjeta de crédito materia de denuncia.
- (iii) De oficio se ordena que, de corresponder, se deberá proceder con la rectificación del estado crediticio al señor Ayaipoma ante la central de riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
- (iv) Devolver en efectivo al señor Ayaipoma el importe de USD \$ 502.29 correspondiente al pago que efectuó por la operación no reconocida materia de denuncia, más los intereses legales generados hasta la fecha del cumplimiento de la medida correctiva.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

16

## LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

(...)

### Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
  - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
  - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



59. El proveedor tiene la obligación de presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (01) a tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código.<sup>17</sup>
60. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.

#### III.4. Graduación de la sanción

61. La autoridad administrativa cuenta con dos instrumentos para maximizar el bienestar social, las cuales son la multa y el nivel de esfuerzo o gasto en la detección y sanción de infractores, que se traduce en una probabilidad de captura y sanción.
62. En base a ello, se aprobó el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutorios del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia; el mismo que entró en vigor el 15 de junio de 2021.
63. Es de precisar que la graduación y determinación de las multas para los procedimientos administrativos sancionadores que estén en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se seguirá realizando conforme a las normas vigentes a la fecha de inicio de dichos procedimientos, conforme lo establece la disposición complementaria del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM<sup>18</sup>; siendo de obligatorio cumplimiento para los procedimientos iniciados después de la entrada en vigencia del mencionado decreto.
64. En términos generales, la multa preliminar (M) es el resultado de multiplicar el valor estimado de la multa base (m) por un componente que captura el efecto de las circunstancias agravantes y atenuantes presentes en cada caso (F), conforme a la siguiente fórmula: **(I)  $M = m \times F$** . Finalmente, dicho monto (M) es ajustado conforme a los topes máximos legales pertinentes, hasta obtener una multa final (M\*).
65. Bajo este contexto, corresponde establecer, en primer lugar, la multa base, para cuyo efecto, se deberá determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es

17

#### LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR (...)

##### Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308).

18

#### DECRETO SUPREMO N° 032-2021-PCM - Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutorios del INDECOPI

(...)

##### DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

##### Única. Normas aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores en trámite

La graduación y determinación de las multas para los procedimientos administrativos sancionadores que estén en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se seguirá realizando conforme a las normas vigentes a la fecha de inicio de dichos procedimientos.



muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.

- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida por Scotiabank está referida a no haber cumplido con las medidas de seguridad pertinentes, habiendo permitido la realización una operación no reconocida por el monto de USD \$ 464.58 con cargo a la cuenta asociada a la tarjeta de crédito del denunciante; en ese sentido, al ser el monto involucrado en la denuncia menor de 1 UIT, se determina que el tipo de afectación es "baja", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1700 a 2300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2300 UIT se trata de una gran empresa.

De acuerdo con la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, correspondiente al ejercicio 2024, se verifica su condición de gran empresa, información tomada del Padrón de contribuyentes de SUNAT el mismo que será utilizado para la graduación de la sanción en el presente caso.

Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 3,49.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo 032-2021-PCM es 1,0.

Al multiplicar el monto preestablecido (3,49) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 3,49 UIT.

Definida la multa base, corresponde establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo 032-2021-PCM. Como las circunstancias atenuantes (AT) solo pueden reducir la multa base hasta en un 50%, es decir, la mitad (el valor en este caso es 0,5); y, las circunstancias agravantes (AG) solo pueden incrementarla hasta en un 100%, es decir, el doble (el valor en este caso es 2,0); el resultado total de sumar los valores asignados a cada circunstancia no podrá exceder dichos topes.

En el presente caso, este ORPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes, por lo tanto, el valor viene representado por  $F=1+(0)$ , el mismo que equivale a 1.

66. Siendo así, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, es de  $M = 3,49 \times 1$ , resultando un valor de 3,49 UIT. Por tanto, corresponde sancionar a Scotiabank con una multa de 3,49 UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código.



Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 894-2025/PS0-INDECOPI-JUN

### III.5. Costas y costos del procedimiento

67. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI<sup>19</sup> dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
68. Scotiabank, deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar al denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36.00<sup>20</sup>.
69. Scotiabank, tiene la obligación de presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (01) UIT por incumplimiento del pago de costas, en los términos establecidos por el artículo 118° del Código<sup>21</sup>.
70. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.
71. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

### IV. RESOLUCIÓN

**PRIMERO:** Rectificar de oficio de oficio el error material incurrido en la Resolución N° 1 de 12 de enero de 2026, conforme al análisis desarrollado en la presente resolución.

**SEGUNDO:** Sancionar a Scotiabank Perú S.A.A., con una multa de 3,49 UIT, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 18° y 19°, de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que no cumplió con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto permitió que el

<sup>19</sup> **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI (...)**

**Artículo 7.- Pago de costas y costos.** - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

<sup>20</sup> Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

<sup>21</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR (...)**

**Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos**

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo."

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308).



Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 894-2025/PS0-INDECOPI-JUN

27 de enero de 2025 se realice una operación por el importe total de USD \$ 464.58, con cargo a la tarjeta de crédito visa infinite N° 4009-\*\*\*-\*\*\*\*-4924 de titularidad del señor Marco Antonio Ayaipoma Carhuapoma, operación que no reconoce.

**TERCERO:** Ordenar a Scotiabank Perú S.A.A. como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Anular la operación no reconocida del 27 de enero de 2025 por el importe de USD \$ 464.58 efectuada con cargo a la cuenta de la tarjeta de crédito del señor Marco Antonio Ayaipoma Carhuapoma, más los intereses cargos y comisiones que se hubieran generado.
- (ii) De oficio, se ordena abstenerse de realizar cobros al señor Marco Antonio Ayaipoma Carhuapoma de la deuda que se hubiera generado como consecuencia del uso de la tarjeta de crédito materia de denuncia.
- (iii) De oficio se ordena que, de corresponder, se deberá proceder con la rectificación del estado crediticio al señor Marco Antonio Ayaipoma Carhuapoma ante la central de riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
- (iv) Devolver en efectivo al señor Marco Antonio Ayaipoma Carhuapoma el importe de USD \$ 502.29 correspondiente al pago que efectuó por la operación no reconocida materia de denuncia, más los intereses legales generados hasta la fecha del cumplimiento de la medida correctiva

Scotiabank Perú S.A.A., deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutivo.

**CUARTO:** Exonerar a Scotiabank Perú S.A.A., al pago de los costos del procedimiento, en virtud del allanamiento que presentó, juntamente con sus descargos.

**QUINTO:** Ordenar a Scotiabank Perú S.A.A. que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado -a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/ 36.00.

Scotiabank Perú S.A.A., deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento del pago de costas, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutivo.

**SEXTO:** Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al

M-OPS-03/03

20 de 21



Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 894-2025/PS0-INDECOPI-JUN

Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Junín en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación<sup>22</sup>, caso contrario la resolución quedará consentida<sup>23</sup>.

**SÉPTIMO:** Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI<sup>24</sup>, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

**OCTAVO:** Disponer la inscripción de Scotiabank Perú S.A.A., en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°<sup>25</sup> del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(firma digital en la parte superior del presente documento) <sup>26</sup>

**Edwar Fredy Olazabal Sucasaca**

**Jefe**

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de  
Protección al Consumidor  
Oficina Regional del INDECOPI de Junín**

<sup>22</sup> **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI - DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

(...)

**Artículo 32.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

<sup>23</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

(...)

**Artículo 222.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

(Texto según el artículo 212 de la Ley N° 27444)

<sup>24</sup> **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI - DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

(...)

**Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

<sup>25</sup> **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

(...)

**Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

<sup>26</sup> **DECRETO SUPREMO N° 052-2008-PCM - REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES**

(...)

**Artículo 3°.- De la validez y eficacia de la firma digital**

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.

M-OPS-03/03

21 de 21